P U T U S A N

Nomor 1310/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Liansyah Nasution Alias Gogo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/7 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Jalan Merpati 2 No.31 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1310/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1310/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*** " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **1.000.000.000.- (satu milyar rupiah),** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 6 (enam) plastik klip kosong
- 1 (satu) sekop sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SWANDA dan saksi ELLYS RIKI JAYA (masing-masing anggota polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan under cover buy dan para saksi membeli narkotika jenis shabu sehara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Terdaakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada para saksi tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri lalu para saksi melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

introgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa membeli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1965 / NNF / 2023 tanggal 04 April 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan YUDIANTNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SWANDA dan saksi ELLYS RIKI JAYA (masing-masing anggota polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumnas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan under cover buy dan para saksi membeli narkotika jenis shabu sehara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Terdaakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada para saksi tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri lalu para saksi melakukan introgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa membeli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1965 / NNF / 2023 tanggal 04 April 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan YUDIANTNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa **FEBRI LIANSYAH NASUTION Alias GOGO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ellys Riky Jaya,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan under cover buy;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RICKY SWANDA,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan under cover buy;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sekop sabu;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.**Unsur setiap orang**.

Menimbang, Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian “barang siapa” di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Febri Liansyah Nasution Alias Gogo** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur **setiap orang** disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2.**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, di Jalan Perumnas Mandala Gg Walet XVI No.406 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3.**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap, Pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 4 (empat) paket, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu dari dalam saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari KOMBET (belum tertangkap) di Jalan Tembung Pasar VII sebanyak ½ (setengah) gram dengan seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika sebanyak ½ (setengah) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut dan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maka, Terdakwa harus dijatuhkan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amr putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop sabu, Oleh karena dipergunakan melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika selain memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdampak buruk bagi berkembangnya kejahatan lain terlebih merusak generasi muda, karena itu untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran Narkotika, sudah tepat memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan penjatuhan pidana penjara juga denda terhadap Terdakwa, tentu saja tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi Terdakwa agar pada saat kembaali ke tengah-tengah masyarakat, Terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuataannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Liansyah Nasution Alias Gogo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 6 (enam) plastik klip kosong
- 1 (satu) sekop sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ade Permana Putra, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)